

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5512/2537

นายบรรเทิง บรรลุศิลป์
นางสาวผ่องศรี บรรลุศิลป์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 150, มาตรา 174 (2), มาตรา 246, มาตรา 247, มาตรา ตาราง 1
(1) (ก) ท้าย ป.วิ.พ

โจทก์ฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรมการให้ที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างแล้วถอน
ชื่อจำเลยจากโฉนดที่ดินและให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินคืนโจทก์หรือกองมรดกเป็น
คำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาส่งคืนได้ เป็นคดีมีทุนทรัพย์ตามราคา
ที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ศาลฎีกามีคำสั่งให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาให้ถูกต้อง แต่โจทก์ไม่ยอมเสีย
ภายในเวลาที่กำหนด ถือได้ว่าโจทก์เพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลเห็น
สมควรกำหนด เป็นการทิ้งฟ้องฎีกา ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2)ประกอบด้วยมาตรา
246 และ 247

ศาลฎีกามีคำสั่งให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาให้ถูกต้อง แต่โจทก์ไม่ยอมเสีย
ภายในเวลาที่กำหนด ถือได้ว่าโจทก์เพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลเห็น
สมควรกำหนด เป็นการทิ้งฟ้องฎีกา ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2)ประกอบด้วยมาตรา
246 และ 247

(นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน-ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช)

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี - นายอนุสรณ์ จิรัชยากุล

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายสิงหะ สัตยธรรม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ